



Universidad Nacional de Lanús

Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico

Carrera: Licenciatura en Sistemas

**Asignatura: ASPECTOS LEGALES Y SOCIALES
DE LA INFORMÁTICA**

Prof. Titular: Dr. Julio C. Balbi

Año: 2024

Cuatrimestre: 5º Año - 1º Cuatrimestre

Sujeto al régimen de promoción directa según lo normado por Res. CS N° 170/11

1-Fundamentación de la Asignatura:

Introducir al estudiante los conceptos legales y éticos básicos asociados con la profesión. Seleccionar un conjunto de temas esenciales en la relación profesional-usuario, tales como la propiedad intelectual en software, las licencias de software y los contratos. Los nuevos desafíos del mundo del trabajo a distancia. Analizar la disociación entre los nuevos paradigmas informáticos y el marco del derecho. Resolver problemas de “casos” que representan situaciones habituales y excepcionales en la vida profesional.

2 – Objetivos:

Analizar las normas generales y específicas del derecho vinculadas con la actividad en todos sus aspectos, permitiendo al estudiante conocer las regulaciones, responsabilidades, derechos y principios jurídicos que regulan su futura actividad profesional.

3 – Contenidos Mínimos

- Responsabilidad y ética profesional.
- Computación y sociedad.
- Propiedad intelectual.
- Licencias de software y contratos informáticos.
- Aspectos legales.
- Software libre.
- Gobierno de TI
- Innovación y emprendedorismo
- Higiene, seguridad laboral e impacto ambiental desde el punto de vista legal.

4 - Contenidos

UNIDAD 1: Nivel de conocimiento jurídico inicial:

Ley. Concepto. Estado de derecho. Funcionamiento esencial de los poderes del Estado. Constitución. Concepto, clasificación y reformas. Nuevos derechos. Descentralización. Gobierno Nacional; provincial y local. Ley de presupuesto. Coparticipación Federal de Impuestos.

Gobierno electrónico.

Bibliografía:

Estado. Derecho y Sociedad. Quiroga Lavie

Constitución Nacional comentada. Cualquier autor.
Consejo Federal de Inversiones. Actas de funcionamiento.

UNIDAD 2: Elementos de las relaciones económico-jurídicas.

Delitos informáticos. Tipificación. Penas. Los nuevos delitos informáticos.

El ejercicio profesional como actividad económica: Empresa y sociedades comerciales. Concepto y diferencias. Tipos societarios. Características. Responsabilidad patrimonial. Compromiso Social empresarial. Regulación. Régimen Legal del Licenciado en Informática. Incumbencias. Régimen de Colegiación. Control de Matrícula. Honorarios Profesionales. Normas de Ética. Ley de economía del conocimiento. Cómo se aplica. beneficios impositivos y desarrollo territorial.

Bibliografía:

Código Penal de la Nación

Ley 26388

Ley 27411. Tratados Internacionales

UNIDAD 3: Contratos:

El contrato. Concepto. El principio de Autonomía de la Libertad. Su crisis.

Locación de Obra y de Servicio. Subcontratación - Delegación. Solidaridad.

Responsabilidad por incumplimiento contractual

El contrato informático. Concepto. Diferencia con el contrato telemático.

Perfeccionamiento del contrato. Reglas de interpretación de los contratos informáticos.

Integración del Contrato.

Contratos hechos con programas o robots.

Contratos informáticos en particular: Conceptos y Caracteres. Contratos sobre Equipamiento (HW) Soporte Lógico (SW) y servicios (Mantenimiento).

Incumplimiento. Efectos. Vías judiciales.

Legislación de protección al Consumidor Ley 24.240.

Bibliografía:

Elementos de los Contratos. Borda. Guillermo

Código Civil y Comercial de la Nación. Explicado. F. Clausse. Cristian Pettis. Ed. Estudio Ley 24240.

UNIDAD 4: Documento Digital, Firma Digital y Derecho de Internet.

Documento Electrónico. Régimen Legal.

Régimen Legal de la firma digital y firma electrónica.

Internet. Comercio Electrónico. Medios de Pago. Fiscalización.

El nombre de dominio en Internet. Concepto. Relación con las marcas comerciales.

Ataques al nombre de Dominio: El cybersquatting, Linking, Framing, reverse cyber squatting. Resolución de controversias

Responsabilidad de los ISP.

Bibliografía:

Código Civil y Comercial de la Nación. Explicado. F. Clausse. Cristian Pettis. Ed. Estudio

UNIDAD 5: La Propiedad Intelectual:

El derecho real: Caracteres de la Relación entre el titular y la cosa. Derecho de propiedad: Crisis del concepto absoluto: La función social de la propiedad

El dominio sobre cosas informáticas. Titularidad. Transferencia de Titularidad. Derechos Intelectuales: derechos de autor, patentes, marcas registradas, nombre comercial, secreto comercial, Know How.

Protección Jurídica del software: Ley 11723, dec. 165/94

Responsabilidad por la violación de propiedad intelectual

Somera referencia a la legislación internacional

La nueva ley europea

Bibliografía:

Ley 11723. dec. 165/94

Manual de Propiedad Intelectual para emprendedores. UTN

UNIDAD 6: Régimen legal de las bases de datos.

Dato: concepto. Clasificación: Datos personales. Datos Sensibles.

Bases de Datos. Concepto. Sujetos intervinientes. Reglas constitucionales y legales para los Bancos de Datos: Creación de archivos, Funcionamiento del archivo, Control del archivo. El principio de pertinencia en la recolección de los datos.

Propiedad intelectual de las bases de Datos. Su defensa. Convenciones sobre bases de datos. Responsabilidad por Gestión de Bases de Datos: Derecho a la intimidad. Información sensible. Clases de responsabilidad derivadas del uso de datos de terceros. Habeas Data.

Bibliografía:

Código Civil y Comercial. Explicado Federico Causse. Cristian Pettis. Ed. Estudio

UNIDAD 7: Legislación Laboral.

Ley de Contrato de Trabajo. Regulación. Contratos individuales y por empresas. El rol de los sindicatos. representación gremial. Paritarias. Convenios colectivos de trabajo. Tribunales laborales. Audiencia de conciliación con relación a conflictos. Conciliación obligatoria. Derecho a huelga. Regulación. Acción de Amparo constitucional.

Bibliografía:

Código Civil y Comercial de la Nación.

Ley 20.744 (t.o)

Derecho Colectivo del Trabajo. Etala Carlos. Ed. Astrea

UNIDAD 8: Informática y Sociedad:

Relaciones entre la informática y el estado: Gobierno Electrónico. Concepto. Ejemplos. Modelos de Desarrollo

La informática jurídica: Informática decisional, documental y de gestión. Concepto. Ejemplos de aplicación. Firma digital. Autenticación.

El voto electrónico. Concepto. Clases. Requisitos. Ejemplos de aplicación.

Ética en las relaciones sociales.

Infoética.

Bibliografía:

5 - Metodología de Trabajo:

El curso se desarrollará con Modalidad Integral, clases presenciales.

Cumplimentación y aprobación de los trabajos prácticos y ejercicios.

La aprobación de un parcial, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en una escala del 1 al 10.

Se dispone de una instancia de recuperación para el examen parcial y una instancia de recuperación para el trabajo práctico integrador.

La aprobación de la asignatura se obtiene a partir de la aprobación de un examen final en los turnos previstos por el calendario académico. En la nota final participa el nivel alcanzado en el cursado.

Si bien los contenidos curriculares resultan pertenecientes al conocimiento social, específicamente el jurídico, que requiere reconocimientos de situaciones sociales generales a las cuales le está asociada una categoría jurídica (obligatorio, permitido, prohibido, facultativo) y la solución concreta en la legislación argentina y referencias a la legislación internacional, el saber no es práctico, sino teórico y está ligado a la capacidad del estudiante de recordar, asociar, comparar normas jurídicas relacionadas con la actividad informática, sea que esta es el objeto (derecho informático) o el medio (contratos electrónicos).

Los estudiantes deberán asistir como mínimo al 75% de las clases programadas (según Reglamento Académico R.CS. Nro. 180/16).

6. Desarrollo de Actividades Prácticas:

Las actividades constarán de analizar cuestiones que se refieren a la materia y que alcancen el interés de los estudiantes para capacitarse en la práctica sobre futuro desempeño profesional. Se tratará de una investigación y estudio de un tema concreto para llevarlo a la actividad. El desarrollo de las actividades prácticas serán de 40 horas en el cuatrimestre por tanto insumirá 2.5 horas semanales.

7- Evaluación y Acreditación:

Se tomarán dos instancias de evaluación obligatorias: a través de un parcial y un trabajo práctico.

Para obtener la eximición del examen final aprobar con un mínimo de 7 (siete) cada una de las instancias obligatorias. Los alumnos que no alcancen esta nota o desapruében, aunque hubiesen obtenido una nota superior a 7 (siete) en la evaluación recuperatoria, perderán la posibilidad de esta modalidad de promoción (Resolución CS Nro. 170/2011). Entre 4 (cuatro) y 6 (seis) obliga a dar examen final.

Para acreditar la materia (promoción o examen final) el estudiante debe tener aprobadas las materias correlativas.

8 - Bibliografía:

Estado. Derecho y Sociedad. Quiroga Lavie
Constitución Nacional comentada . Cualquier autor.
Consejo Federal de Inversiones. Actas de funcionamiento.
Código Penal de la Nación
Ley 26388
Ley 27411. Tratados Internacionales
Elementos de los Contratos. Borda. Guillermo
Código Civil y Comercial de la Nación. Explicado. F. Clausse. Cristian Pettis. Ed. Estudio
Ley 24240.
Ley 11723. dec. 165/94
Manual de Propiedad Intelectual para emprendedores. UTN
Ley 20.744 (t.o)
Derecho Colectivo del Trabajo. Etala Carlos. Ed. Astrea
Código Civil y Comercial de la Nación. Explicado. Causse Federico. Cristian Pettis. Ed. Estudio

9 –Cronograma:

Semana Nº	Actividad
1	Presentación de la materia
2	Nivel de conocimiento jurídico inicial
3	Elementos de las relaciones económico-jurídicas
4	contratos
5	Parcial
6	La Propiedad Intelectual
7	Recuperatorio
8	Legislación Laboral.
9	Informática y Sociedad
10	Gobierno electrónico. TP 1
11	Parcial
12	Régimen legal de la base de datos
13	Recuperatorio
14	Cierre de cursada

